

מסורת הש"ס

^(א) לעיל 15: ט) מיר מנב,
^(ג) כלס פיי מ"ו, ד) לעיל 15: (ה) ס"ח ל"ג,

הגהות הב"ח

^(א) גנ' דהשתא לאו ממונא
הוא כיון: (ב) שם ליכא
גזילה גביה או דלמא:
(ג) רש"י ד"ה חזית וכו'
וממרח יפה וכו':
(ד) בא"ד נפ' אלו כלים
מזלין:

מוסף רש"י

ותנא תנא.
כלומר מניט
מנא עליו תמסיענו
בזאת
(קדושין דכ.).
גזל חמץ
ועבר עליו הפסח
אומר
לו.
לגזל, הרי שלך
לפניך.
בעין כמות שזול,
דהיזק שאיט ניכר
הוא
(דעיל 110:)
ועלנד שישלם לו
אותו עלמנ
וקרינא
זה
והשיב את הגזילה
אשר גזל
שכרי לא
נשתמא
(גיטין 31:).

רבינו חננאל

רבא אמר הב"ע כגון
שחיתה דיסקא
של אביו
מופקדת ביד
אחר.
פי' שני
שקין מחוברין
ומזוהין
על
החמור,
אחד מצד זה
ואחד מצד
אחר.
וברלשון
ישמעאל
אלכרי:
איכא
דאמרי
אמר רב
פפא
זה
תימא
הנזי
מילי
היכא
דאין
גזילה
קיימת
אבל
גזילה
קיימת
צריך
לילך
אחור,
לא
שנא
גזילה
קיימת
לא
שנא
אין
גזילה
קיימת.
לשמא
תייקר
לא
חיישינן.
וכן
הלכה.
וכן
פסק
בספ"ח
וצ"ל
אין
משלמין
גזילות
או
לא:
אמר
ליה
רב
אחא
לרבינא
נויר
שגילת.
כל
השערות
אחת
אחת
קמבעיל
ליה
בתמיה.
כלומר
הא
ודאי
גילות
הוי
כיון
שנשעה
שבא
לגלח
האי
שזור
הוא
ציה
שיעור
גילות
וגילת
אחת
ואע"פ
דנשרה
שניה
גילות
הוא:
שנשרה
אחס.
שכשבא
לגלח
אין
כאן
שיעור
גילות:
ה"ג
מי
אמרינן
השפא
מיהא
ליכא
שיעור:
חזים
שניקבה
וססתמו
שמרים.
ומתנוה
ע"פ
ארובה
(ו)
וממרחת
יפה
סביבותיה
וטומאה
בצית
מללת
על
העלייה
כולה
מלגלג
זה
שום
טומאה
דסתומת
שמרים
סתומה
היא
ולא
שלטא
ציה
טומאה
במסכת
כלים
בפרק
(י)
ואלו
מזלין:
אגף.
לשון
מגופה.
אגף
חזיה
היה
זה
תחתיה
שיעור
נקב
לטמא
וכלי
המקבל
טומאה
אינו
חולץ
בפני
הטומאה
ואגף
בטיט
חזיה
מזה
מי
אמרינן
השתא
מיהא
ליכא
שיעור
נקב
או
דלמא
הא
לא
סתם
שיעור
סתומה:
פקקה
בזמורה.
ואין
שם
שמרים:
עד
שימרה.
בטיט
מן
האדדין
של
זמורה
לסותמו
היטב:

נשבע

אמרו ^זגזל חמץ ועבר עליו

הגזול עצים פרק תשיעי בבא קמא

ועוד דקמשני ליה כשעמד בדין קודם מימתו והך העמדה מאי מהני הרי כבר נשבע ולא הודה דהא אוקמינן דלא הודה אב והודה בנו ועוד דקמשני כשעמד בדין מכלל דעד השתא בשלא עמד בדין והא נשבע הוא ואביו קמי מכלל דבצ"ד הוה הלכך ל"ג ליה. וה"ג

בשעמד בדין אי בשעמד בדין אפילו חומש נמי משלם אמר רב הונא בריה דרב יהושע לפי שאין משלמין חומש על כפירת שעבוד קרקעות רבא אמר הכא במאי עסקינן כגון שהיתה דיסקיאי של אביו מופקדת ביד אחרים קרן משלם דהא איתיה חומש לא משלם דכי אישתבע בקושמא אישתבע דהא לא הוה ידע: חוץ מפחות שוה פרוטה בקרן כו': אמר רב פפא לא שנו אלא שאין גזילה קיימת אבל גזילה קיימת צריך לילך אחריו חיישינן שמא תייקר איכא דאמרי אמר רב פפא ילא שנא גזילה קיימת ולא שנא שאין גזילה קיימת אינו צריך לילך אחריו לשמא תייקר לא חיישינן אמר רבא יגזל שלש אגודות בשלש פרוטות והזול ועמדו על שתיים אם החזיר לו שתיים חייב להחזיר לו אחרת ותנא תונא ^בגזל חמץ ועבר עליו הפסח אומר לו הרי שלך לפניך טעמא דאיתיה בעיניה הא ליתיה בעיניה אע"ג דהשתא לאו ממונא ^ב כיון דמעיקרא ממונא הוא בעי שלומי הכא נמי אף על גב דהשתא לא שוה פרוטה [כיון דמעיקרא הוי שוה פרוטה] בעי שלומי בעי רבא גזל שתי אגודות בפרוטה והחזיר לו אחת מהן מהו מי אמרינן השתא ליכא גזילה ^ט או דלמא הא לא הדר גזילה דהואי גביה י הדר פשטה גזילה אין כאן השבה אין כאן אי גזילה אין כאן השבה יש כאן ה"כבי קאמר אף על פי שגזילה אין כאן מצות השבה אין כאן ^ט ואמר רבא הרי אמרו יגזיר שגילח ושייר שתי שערות לא עשה ולא כלום בעי רבא גילח אחת וגשרה אחת מהו יאמר ליה רב אחא מדיפתי לרבינא נויר שגילח אחת אחת קא מבעיא ליה לרבא אמר ליה לא צריכא כגון שנשר אחת מהן וגילח אחת מי אמרינן השתא מיהת הא ליכא שיעור או דלמא הא לאו גילות הוא דמעיקרא הא שייר שתי שערות והשתא כי גילח לא הוי ב' שערות הדר פשטה שער אין כאן גילות אין כאן אי שער אין כאן גילות יש כאן הכי קאמר אע"פ ששער אין כאן ימצות גילוח אין כאן ואמר רבא הרי אמרו יחבית שניקבה וסתמורה שמרים ^אל רב יימר לרב אשי לאו משנתנו היא זו דתנן יחבית שניקבה וסתמורה שמרים הצילוח יפקקה בזמורה עד שימרח י הוי בה שתיים עד שימרח מן הצדדים ובין זמורה לחבירתה טעמא דמרח הא לא מרח לא אמאי ותיהוי כי אגף חציה אמרי הכי השתא התם אי לא מרח לא קאי אגף חציה במידי דקאי קאי ואמר רבא הרי הפסח אומר לו הרי שלך לפניך בעי רבא

נשבע

טומאה נכנסת בתוכו בכונס משקה: **אגף** חציה. תימה היכי דמיא הך בעיא להנך בעיות דלעיל דכיון דגף אין כאן נקב ולמה לא תועיל הסתימה דמ"ל אם לא נקבה מעולם אלא כך ומ"ל שאגף חזיה [ועוד] תימה דהכא אמר בסתמורה שמרים שמה סתימה ובספ"ק דיבמות (דף טו:) אמרינן חבית של ימים מגולגלים צ"ש אומרים אין לריכה לינקב ומודים שאם נקבה וסתמורה שמרים שהיא טהורה וי"ל דהתם ודאי לענין הכשר מסתמא לא ינחא להו לבעלים כמה שיוכל ממנה כיוון שנקבה אף על פי שסתמורה שמרים לאו סתימה מעלייתהא היא אבל לענין להליל טומאה היא סתימה מעלייתהא:

קה.

אמר רבא גזל שלש אגודות בג' פרוטות והזולו ועמדו על שתיים חייב להחזיר לו אחרת. פי' אם ישנה בעין מחזיר אותה ואם לאו משלם ליה שוה פרוטה כמו שהיתה שוה בשעת הגזילה והוא הדין בלחת שגולה והזלה שמחזיר לו אגודה או דמיה אלא רבותא נקט דאפילו בשלשה דקיים מלות השצה בתרתי אפ"ה חייב להחזיר לו אחת אע"ג דמהאי ותנא תנא דמיימי לא משמע מיהא אלא היכא דגזל אחת והזלה דהיא דמיא לגזל חמץ ועבר עליו הפסח היא רבותא דג' קאמר רבא מסבירא ומדנקט והזלו משמע דפשיטא ליה דאם גזל ג' אגודות שוות שמי פרוטות והחזיר לו צ' מהן דלא מייחייב להחזיר לו שלישית כיון דמעיקרא בשעת גזלה לא הוי ממונא ולשמא מייקר לא חיישינן:

ה"ג בעי רבא גזל ב' אגודות בפרוטה והחזיר אחת מהן מהו

מי אמר השתא מיהא יליכא גזילה גביה או דלמא הא לא אחר גזילה ול"ג הא דגרס בספרים הוקרו ועמדה כו': **מצות** השבה אין כאן. נראה דלא צבי לניפשט אלא דלא מעכב מלות השצה ומלות השבה מיהא לא קיים: **מצות** גזיח אין כאן. ומעכב מלשמות יין ומלטמא למתים כאלו לא גילח כלומר כמ"ד גילות מעכב דאחר ישמה הנזיר יין אחר כולם א"י לענין מלוה קאמר דלא קיים מלות גילות ואליבא דכ"ע דפלוגתא היא בזויר צפ' ג' מייני (דף מו.): **הרי** אמרו חבית שנקבה וסתמורה שמרים כו'. מה שפירש בקונטרס חבית שנתנה ע"פ ארובה ומללת על העלייה אין נראה דהיא משנה דמיימי בסמוך חבית שנקבה היא בזמס' כלים צפ"י (מ"ו) דמשמע דמיימי להליל מה שנמוכה אם היא בלחל המת דאי הוה מיימי ע"פ ארובה היה לו לשנותה בזמס' אהלות ועוד דלשון הללה לא הוה משמע הכי דה"ל למימר חוללת ונראה לפרש דאיידי בחבית המוקפת כמ"ד פתיל שאין טומאה נכנסת בה בלחל המת ונקבה בכונס משקה דהכי הויא שיעורא כדלמר בזמס' כלים (פ"ט מ"ח) וסתמורה שמרים מללת על כל מה שנמוכה והא דלמר צסוק המלניע (שבת דף 15.) ולענין כמ"ד פתיל עד שיפחת רובו היינו בסתומה שאם נקבה וסתמה הוי שם כלי עליה עד שיפחות רובה דלא לא מהני לה סתימה דהוי כאוכלים שגיבזן בטיט כיון דאין שם כלי עליו ולא כמו שפי' בקונטרס דהמלניע ולענין כמ"ד פתיל עד שיפחת רובו דכלי חרס המוקף כמ"ד פתיל אין טומאה נכנסת דרך נקציו עד שיפחת רובו כדמוכח במסכת כלים בפרק שלשה דשיעורו בכונס משקה וכן משמע דהיא שמציא התם בקונטרס נתנה קדירה ע"פ ארובה דלמר צ"ש הכל טמאים בכונס משקה ואפילו צ"ה לא מטהרי אלא עלייה אבל קדירה טמאה אלמא

עין משפט
נר מצוה

קלב א מיי פ"ח מהל' גזילה ואבירה הלכ' יד ופ"ו מהל' שזועות הלכה ג ד סמג לאוין רה ועשין עג:

קלב ב מיי פ"ו מהל' גזילה ואבירה הלכה יא סמג עשין עג טור ש"ע ח"מ ס' שסו סעיף ג: קלד ג מיי שם פ"א הלכה ו סמג שם טוש"ע ח"מ ס' שם סעיף ג: קלה ד ה מיי שם טוש"ע שם סעיף ד:

קלו ו מיי פ"ח מהלכות מירות הלכה ו: קלז ז ח מיי שם הלכ' ו: קלח ט י ב ל מיי פכ"ב מהלכות טומאת מת הלכה ח: